



Términos & Condiciones Plataforma Rappi – Vertical Prepared Foods – Full Service

Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V. es una sociedad constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con RFC No. TRA150604TW1, y con domicilio en Av. Mariano Escobedo, Número Exterior 555, Número Interior Piso 11 y 12, Colonia Bosque De Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11580, que para los efectos de los presentes términos y condiciones de uso de la Plataforma Rappi se denominará “Rappi”.

En adelante, y para todos los efectos de los presentes términos y condiciones de uso de la Plataforma Rappi (en adelante “Términos y Condiciones”), Rappi y el Aliado Comercial se denominarán conjuntamente como las “Partes”.

1. Naturaleza Jurídica. Los presentes Términos y Condiciones establecen y aplican las condiciones bajo las cuales se regula la relación entre Rappi y el Aliado Comercial, con el fin de que éste pueda exhibir, ofrecer y comercializar sus productos a través de la Plataforma Rappi.

2. Definiciones.

Aliado Comercial. Persona que desea exhibir, ofrecer y comercializar sus productos a través de la Plataforma Rappi.

Datos Personales. Es cualquier información que pueda asociarse o vincularse a una o varias Personas físicas determinadas o determinables.

Ley Aplicable. significa, respecto de cualquier Persona, cualquier ley, tratado, reglamento, norma, ordenamiento, estatuto, decreto o circular, disposiciones de carácter general emitidas por la autoridad competente o cualquier orden, auto, o resolución judicial (o arbitral) definitiva de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a dicha Persona o conforme a las cuales dicha Persona se encuentre sujeta, ya sean estas, federales, estatales, municipales o locales, aplicables a los presentes Términos y Condiciones.

Persona. Cualquier persona física, persona moral, sociedad, fideicomiso, asociación en participación, sociedad irregular, asociación o cualquier entidad con personalidad jurídica propia, de conformidad con la Ley Aplicable.

Pick-Up. Modalidad de entrega por medio de la cual los Usuarios/Consumidores que soliciten órdenes por medio de la Plataforma Rappi, podrán recoger las mismas directamente en los establecimientos de comercio del Aliado Comercial.

Plataforma Rappi. Plataforma virtual Rappi, compuesta por una aplicación para dispositivos móviles y una página web, por medio de la cual los Usuarios/Consumidores pueden adquirir los productos y/o servicios de terceros, que exhiben y/u ofrecen sus productos y/o servicios a través de esta. Las marcas, logotipos y nombres comerciales son propiedad exclusiva de Rappi, por tanto, la propiedad intelectual, industrial y los derechos de autor de la mencionada Plataforma Rappi están en cabeza de su legítimo propietario y bajo ningún entendido la propiedad de Rappi se entenderá cedida a ningún título al Aliado Comercial bajo los presentes Términos y Condiciones. Se aclara que Rappi no presta ningún tipo de servicio de logística, suministro o de entrega de productos a terceros.

Portal de Partners. Plataforma integrada a la Plataforma Rappi, por medio de la cual el Aliado Comercial podrá: i) crear el catálogo de productos ofrecidos; ii) ingresar y/o modificar los precios de los productos ofrecidos; iv) prender y apagar productos; v) prender y apagar la tienda virtual dentro de la Plataforma Rappi; vi) gestionar la integración del inventario con la Plataforma Rappi; vii) recibir soporte de Rappi (a través del chat box).

Rappitenderos. Personas físicas, quienes, de manera libre y voluntaria, aceptan la gestión de las órdenes solicitadas por los Usuarios/Consumidores por medio de la Plataforma Rappi.

Titular. Es la persona física cuyos Datos Personales son objeto de Tratamiento.

Tratamiento. Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión que se haga de estos.

Usuarios/Consumidores. Toda Persona que, como destinatario final, usa la Plataforma Rappi para solicitar y adquirir productos y/o servicios que ofrecen Aliados Comerciales a través de ésta.

3. Aceptación de los Términos y Condiciones. La persona física que acepta los presentes Términos y Condiciones declara y garantiza tener el poder suficiente para representar y obligar al Aliado Comercial al cumplimiento de lo que aquí se establece.

4. Modificación de los Términos y Condiciones. El Aliado Comercial declara y acepta que estos Términos y Condiciones podrán ser modificados por Rappi en cualquier momento, previa notificación al Aliado Comercial con una



anticipación mínima de 8 (ocho) días hábiles. El uso de la Plataforma Rappi para exhibir, ofrecer y comercializar productos a través de la misma necesariamente implica la aceptación de estos Términos y Condiciones.

5. Aplicación. Los presentes Términos y Condiciones aplicarán a las marcas presentes y futuras del Aliado Comercial.

6. Obligaciones de Rappi. (i) Disponer de la Plataforma Rappi para que los Usuarios/Consumidores puedan adquirir los productos exhibidos, ofrecidos y comercializados por el Aliado Comercial a través de la misma (Se exceptúan casos de fuerza mayor, caso fortuito e inconvenientes técnicos mayores de la Plataforma Rappi); (ii) Otorgar acceso al Aliado Comercial al Portal de Partners. Se aclara que el Aliado Comercial será el único responsable de la custodia del usuario y contraseña de su cuenta, entendiéndose que responderá por la totalidad de las acciones realizadas a través de esta; (iii) Poner a disposición del Aliado Comercial un reporte semanal detallado de las ventas realizadas por el Aliado Comercial a través de la Plataforma Rappi, indicando número de orden, hora de la transacción y productos vendidos; (iv) Rappi no tiene ningún tipo de obligación de exclusividad con el Aliado Comercial.

7. Obligaciones del Aliado Comercial. (i) Autorizar el uso de la imagen de sus marcas por parte de Rappi, exclusivamente para la ejecución del objeto de estos Términos y Condiciones. En el caso en el que el Aliado Comercial utilice marcas de terceros, declara y garantiza que cuenta con las debidas autorizaciones de uso de marca de dichos terceros para que se puedan exhibir dichas marcas dentro de la Plataforma Rappi, durante la vigencia de estos Términos y Condiciones; (ii) Usar y gestionar el Portal de Partners para: a) crear el catálogo de productos ofrecidos; b) ingresar y/o modificar los precios de los productos ofrecidos; c) prender y apagar productos; d) prender y apagar la tienda virtual dentro de la Plataforma Rappi; e) gestionar la integración del inventario con la Plataforma Rappi; y f) crear perfiles para el acceso de sus empleados y/o contratistas. La creación y modificación de productos y sus respectivos precios deberán ser aprobadas por Rappi para que se puedan visualizar dentro de la Plataforma Rappi, entendiéndose que la solicitud debe ser realizada por el Aliado Comercial a través del Portal de Partners con un tiempo prudencial mínimo de 72 (setenta y dos) horas hábiles. El Aliado Comercial es el único responsable de la custodia del usuario y contraseña de su cuenta dentro del Portal de Partners, entendiéndose que responderá por la totalidad de las acciones realizadas a través de esta; (iii) Respetar el precio exhibido en la Plataforma Rappi en el momento en que el Usuario/Consumidor realice la orden. En el caso en el que el Aliado Comercial ingrese un precio equivocado en el Portal de Partners, deberá asumir la diferencia de precio en su totalidad; (iv) Ofrecer dentro de la Plataforma Rappi la totalidad de las promociones y/o descuentos ofrecidos por el Aliado Comercial a través de cualquier otro canal; (v) Mantener la misma calidad y precios de los productos que ofrece a través de cualquier canal. Se aclara que Rappi podrá cobrar al Usuario/Consumidor valores adicionales para poder realizar la orden a través de la Plataforma Rappi; (vi) Entregar los productos a los Rappitenderos, en empaques adecuados y totalmente sellados, junto con los accesorios necesarios para el consumo, tales como cubiertos, servilletas, salsas y condimentos correspondientes. El Rappitendero no deberá pagar ningún valor, solamente deberá retirar los productos del establecimiento; (vii) El Aliado Comercial deberá tramitar todas las órdenes que se soliciten de sus establecimientos a través de la Plataforma Rappi; (viii) Ubicar en un lugar visible el “hablador” suministrado por Rappi y promocionar la alianza con Rappi a través sus redes sociales; (ix) Se aclara que Rappi cubrirá el 35% (treinta y cinco por ciento) del valor total de las órdenes canceladas, cuya cancelación no sea culpa exclusiva del Aliado. Se aclara que dentro de dicho porcentaje no se tendrá en cuenta el valor de los productos que no requieren preparación; (x) El Aliado Comercial no preparará las órdenes que no sean tramitadas/aceptadas dentro de los 7 (siete) primeros minutos de haber sido solicitadas y/o recibidas en la Plataforma Rappi. Dichas órdenes serán eliminadas inmediatamente del sistema; (xi) En caso que el Usuario/Consumidor reciba un producto errado o una orden incompleta, el Aliado Comercial deberá asumir el valor de los mismos. De esta manera, el Aliado Comercial autoriza el descuento semanal de dichos valores del total de sus ventas a través de la Plataforma Rappi. El valor pagadero por parte del Aliado Comercial a Rappi, mencionado anteriormente, es de carácter adicional a aquel pagado por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi; (xii) En caso que el Aliado Comercial se demore 5 (cinco) minutos o más en entregar la orden al Rappitendero después de finalizado el tiempo de preparación de la orden determinado por el Aliado Comercial (“Cooking Time”), el Aliado Comercial deberá compensar a Rappi por la suma de \$10.00 (diez pesos 00/100 Moneda Nacional). De esta forma, el Aliado Comercial autoriza el descuento semanal de dichos valores del total de sus ventas generadas a través de la Plataforma Rappi. El valor pagadero por parte del Aliado Comercial a Rappi, mencionado anteriormente, es de carácter adicional a aquel pagado por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi; (xiii) Dar una compensación equivalente al 10% (diez por ciento) del valor de la orden al Usuario/Consumidor en los casos en que tome más de 40 (cuarenta) minutos en preparar la totalidad de la orden. El valor total de estas compensaciones será



descontado del valor total a ser reembolsado por parte de Rappi al Aliado Comercial, de conformidad a la Condición 9 denominada “Valor cobrado por concepto uso y alquiler de la Plataforma Rappi” de los presentes Términos y Condiciones; **(xiv)** Permitir el acceso y revisión por parte de Rappi de las tablets/dispositivos móviles y de toda la información contenida en las plataformas de Rappi instaladas en las tablets/dispositivos móviles; **(xv)** Abstenerse de reproducir, copiar y/o desarrollar el software de cualquier plataforma desarrollada por Rappi; y **(xvi)** Eliminar todo el software que pertenezca a Rappi una vez cese el uso de la Plataforma Rappi por parte del Aliado Comercial.

8. Seguridad e higiene. El Aliado Comercial reconoce que es el entero responsable por la calidad, higiene, elaboración y seguridad de los ingredientes de los productos y acepta cumplir con toda la normatividad en materia de seguridad alimentaria de los mismos. Rappi no será responsable en ningún grado por cualquier incumplimiento del Aliado Comercial de los criterios anteriores. En caso que el Usuario/Consumidor presente un reclamo en relación a la calidad, higiene, elaboración y seguridad de los ingredientes del producto, el Aliado Comercial deberá asumir el valor de los mismos. De esta manera, el Aliado Comercial autoriza el descuento semanal de dichos valores del total de sus ventas a través de la Plataforma Rappi. El valor pagadero por parte del Aliado Comercial a Rappi, mencionado anteriormente, es de carácter adicional a aquel pagado por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi.

9. Valor cobrado por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi. A partir del segundo mes de ejecución de los presentes Términos y Condiciones, el Aliado Comercial pagará a Rappi la siguiente suma por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi: Se pagará el 30% (treinta por ciento) + IVA sobre el valor total de las ventas realizadas por el Aliado Comercial por medio de la Plataforma Rappi. Este porcentaje se calculará semanalmente sobre el precio de los productos del Aliado Comercial en la Plataforma Rappi.

Las órdenes que no sean tomadas por el Aliado Comercial dentro de los 7 (siete) minutos siguientes, después de haber sido solicitadas y tramitadas a través de la Plataforma Rappi, serán incluidas como órdenes tomadas y sumarán al valor final cobrado por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi en la relación de ventas.

Se aclara que durante los primeros 30 (treinta) días naturales de ejecución de los presentes Términos y Condiciones, Rappi no cobrará ningún valor por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi.

10. Forma de pago. Rappi reembolsará al Aliado Comercial el valor de todas las órdenes solicitadas de lunes a domingo por los Usuarios/Consumidores y tramitadas a través de la Plataforma Rappi, el miércoles de la semana siguiente menos: i) el valor cobrado por Rappi por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi; y ii) cualquier otro descuento aplicable de conformidad con lo establecido en los presentes Términos y Condiciones.

Rappi pagará al Aliado Comercial el valor determinado en la cuenta bancaria correspondiente al certificado bancario presentado por éste en el momento de registrarse para poder hacer uso de la Plataforma Rappi.

El Aliado Comercial acepta el envío y recibo de facturas por medios electrónicos.

En ningún caso, las Partes podrán conciliar órdenes o pagos que tengan una vigencia superior a 2 (dos) meses desde su creación al interior de la Plataforma, entendiéndose que cualquier error o diferencia de una orden o pago específico deberá ser conciliado entre las Partes con anterioridad.

11. Modalidad de entrega Pick-Up. A partir del segundo mes de ejecución de los presentes Términos y Condiciones, en el caso en el que Pick-Up se encuentre habilitado, el Aliado Comercial declara y acepta lo siguiente: **(i)** Rappi cobrará, por concepto de uso y alquiler de la Plataforma el 13% (trece por ciento) + IVA del valor de las órdenes tramitadas bajo la modalidad Pick-Up; **(ii)** Rappi cubrirá el 35% (treinta y cinco por ciento) del valor total de las órdenes canceladas, cuya cancelación no sea culpa exclusiva del Aliado. Se aclara que dentro de dicho porcentaje no se tendrá en cuenta el valor de los productos que no requieren preparación; **(iii)** El Aliado Comercial asumirá las compensaciones otorgadas a los Usuarios/Consumidores en aquellas órdenes donde el Aliado Comercial haya entregado: a) un producto equivocado; b) una orden incompleta; c) un producto en mal estado. El descuento de dichas compensaciones se realizará sobre el valor a reembolsar semanalmente al Aliado Comercial, de conformidad con lo establecido en la Condición 10



denominada “Forma de Pago” de los presentes Términos y Condiciones; **(iv)** El Aliado Comercial asumirá el valor total de las compensaciones otorgadas a los Usuarios/Consumidores por órdenes reportadas como no entregadas por el Usuario/Consumidor, y cuya entrega no pueda ser comprobada por el Aliado Comercial. El descuento de dichas compensaciones se realizará sobre el valor a reembolsar semanalmente al Aliado Comercial, de conformidad con lo establecido en la Condición 10 denominada “Forma de Pago” de los presentes Términos y Condiciones; **(v)** En aquellas órdenes en donde el Usuario/Consumidor seleccione efectivo o tarjeta débito como método de pago, el Aliado Comercial será el único responsable de cobrar el valor de la orden al Usuario/Consumidor al entregar los productos en el establecimiento de comercio. El Aliado Comercial no podrá cobrar al Usuario/Consumidor un valor diferente al establecido en la Plataforma; y **(vi)** Rappi podrá desactivar Pick-Up en cualquier momento de manera unilateral, previa notificación al Aliado Comercial.

Se aclara que durante los primeros 30 (treinta) días naturales de ejecución de los presentes Términos y Condiciones, Rappi no cobrará ningún valor por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi tramitadas bajo la modalidad Pick-Up.

12. Retenciones. Rappi efectuará las retenciones correspondientes por las ventas realizadas por el Aliado Comercial a través de la Plataforma Rappi. Dichas retenciones se realizarán sobre el valor de las ventas del Aliado Comercial. La respectiva certificación de retención será enviada por Rappi al Aliado Comercial dentro de los veinte (20) días hábiles de cada mes.

13. Término. **(i)** Los presentes Términos y Condiciones aplicarán durante un periodo de doce (12) meses, contados a partir de la aceptación de los mismos por parte del Aliado Comercial. Se aclara que la vigencia de los mismos se prorrogará automáticamente por periodos similares al finalizar cada periodo. En caso de que Rappi o el Aliado Comercial, no desee prorrogar los presentes Términos y Condiciones, deberá notificarlo con un periodo no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha de terminación.

(ii) En el caso en el que el Aliado Comercial desee cesar el uso de la Plataforma Rappi para ofrecer, exhibir y comercializar sus productos, de manera anticipada, deberá notificarle a Rappi, con un periodo no inferior a sesenta (60) días calendario a la fecha de terminación deseada. De igual manera, en dicho caso, el Aliado Comercial se obligará a pagarle a Rappi el diez por ciento (10%) del valor total de las ventas realizadas a través de la Plataforma Rappi hasta el momento en que se configure la terminación. Dicho pago deberá ser realizado dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación deseada, mediante consignación bancaria a la cuenta bancaria que Rappi le señale al Aliado Comercial para ese fin.

(iii) En el caso en el que Rappi desee que el Aliado Comercial cese el uso de la Plataforma Rappi para ofrecer, exhibir y comercializar sus productos, de manera anticipada, deberá notificarle al Aliado Comercial, con un periodo no inferior a sesenta (60) días calendario a la fecha de terminación deseada.

(iv) En el caso en el que exista incumplimiento de las obligaciones por Rappi o el Aliado Comercial se podrá cesar el uso de la Plataforma Rappi por parte del Aliado Comercial, sin que haya lugar a indemnización. Lo anterior aplicará, en caso de que quien haya incumplido, no subsane ni remedie el incumplimiento dentro del plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la notificación por escrito del incumplimiento.

(v) El uso del Aliado Comercial de la Plataforma Rappi, cesará en caso de disolución o declaración de liquidación obligatoria de cualquiera de las Partes.

(vi) Rappi podrá cesar el uso de la Plataforma Rappi por parte del Aliado Comercial, en el caso en el que identifique actuaciones irregulares en la cuenta del Aliado Comercial en el Portal de Partners y/o en la tienda virtual de éste.

14. Declaraciones y garantías del Aliado Comercial. El Aliado Comercial declara y garantiza: **(i)** Ser una persona física o jurídica legalmente existente a la luz de la legislación de los Estados Unidos Mexicanos; **(ii)** Tener la totalidad de permisos y/o autorizaciones para poder comercializar productos de alimentos en los Estados Unidos Mexicanos; y

(iii) Ser titular o licenciatario de los derechos necesarios sobre las imágenes y/o fotografías introducidas dentro del Portal de Partners para que sean exhibidas al interior de la Plataforma Rappi, y contar con todos los derechos y facultades necesarias para otorgar la autorización del uso de estos. El Aliado Comercial declara y acepta que será exclusivamente responsable por cualquier infracción de los derechos de terceros sobre la autoría o propiedad de dichas imágenes y/o fotografías. De conformidad con lo anterior, Rappi podrá eliminar los productos, imágenes y/o fotografías contenidas en el catálogo del Aliado Comercial que infrinjan la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, y/o la Ley Federal de Protección al Consumidor.

15. Derechos de propiedad intelectual. Excepto por lo expresamente establecido en estos Términos y Condiciones, nada de lo aquí establecido se considerará que efectúa la transferencia, cesión o asignación de cualquier derecho de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad de una Parte a la otra Parte. Bajo ningún supuesto, los presentes Términos y Condiciones se podrán entender como transferencia a cualquier título de la tecnología de la cual es propietaria Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V., su matriz, sus subsidiarias y/o compañías filiales. Rappi es el titular y conserva todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con la Plataforma Rappi y el Portal de Partners.

El Aliado Comercial declara, reconoce y acepta que tiene todos los derechos y la exclusiva propiedad sobre toda la propiedad intelectual, incluyendo fotografías o videos, que sean compartidos con Rappi o introducidos en el Portal de Partners para generar la tienda virtual del Aliado Comercial dentro de la Plataforma Rappi. El Aliado Comercial mantendrá indemne a Rappi frente a reclamaciones de terceros o por cualquier daño y/o perjuicio generado por el uso de dicha propiedad intelectual.

16. Independencia de las Partes. El Aliado Comercial y Rappi son contratistas independientes, y nada en estos Términos y Condiciones tiene la intención o crea algún tipo de empresa conjunta, sociedad, joint venture o relación empleador/empleado entre las Partes. En razón de lo anterior, las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente.

17. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de estos Términos y Condiciones que resulte, directa o indirectamente, de caso fortuito o fuerza mayor. Por "fuerza mayor" o "caso fortuito" se entenderán todas las causas o acontecimientos que escapen al control de cualquiera de las Partes y que no puedan preverse o que, si pudieran preverse, no podrían evitarse y que se produzcan una vez aceptados los presentes Términos y Condiciones e impidan, retarden u obstaculicen el cumplimiento de las obligaciones de una de las Partes.

18. Indemnidad. Las Partes acuerdan mantenerse indemnes respecto de terceros que pudieran ser afectados por una de las Partes por el incumplimiento de estos Términos y Condiciones y la Ley Aplicable, en atención a la obligación de mantenerse indemnes, responderán por los daños y/o perjuicios que sus acciones u omisiones pudieran causar a terceros y por los que la otra Parte pudiese resultar afectada.

19. Confidencialidad. Será información confidencial cualquier información técnica, comercial, financiera, estratégica, legal y/o de cualquier naturaleza relacionada con las operaciones de negocios presentes y futuros de las Partes intervinientes en estos Términos y Condiciones, las cuales se revelen y/o entreguen por escrito entre estas, indicando expresamente que dicha información es confidencial o que una persona al momento de la revelación pueda presumir bajo las circunstancias concretas en que se dio la revelación, que dicha información es confidencial. El deber de confidencialidad establecido en esta condición estará vigente durante el uso de la Plataforma Rappi por parte del Aliado Comercial y 3 (tres) años posteriores al cese de su uso por parte de éste.

20. Resolución de Conflictos. Toda controversia o diferencia generada con ocasión de los presentes Términos y Condiciones o su ejecución, se intentará resolver en primera instancia mediante arreglo directo entre las Partes. Si transcurridos 30 (treinta) días calendario de surgida la controversia ésta no se ha resuelto, las Partes se someterán a los tribunales de la jurisdicción ordinaria de la Ciudad de México.

21. Impuestos. Salvo lo acordado específicamente en los presentes Términos y Condiciones, cada Parte será responsable de los pagos de los impuestos que la Ley Aplicable le imponga con ocasión de la celebración y ejecución de los presentes Términos y Condiciones. En particular, el Aliado Comercial declara y garantiza que cumplirá con las obligaciones tributarias a su cargo derivadas de la comercialización de los productos y/o servicios exhibidos a través de la Plataforma Rappi.

22. Protección de Datos Personales. Debe entenderse por base de datos, el conjunto organizado de Datos Personales que pueda ser objeto de cualquier Tratamiento en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y/o cualquier otra norma que regule el Tratamiento de Datos Personales (en adelante “Regulación de Datos Personales”). Las Partes deberán garantizar: i) el adecuado Tratamiento de la información contenida en las bases de datos de la otra Parte, que ésta le suministre en desarrollo del objeto de estos Términos y Condiciones, y sobre las cuales cuente con la debida autorización de los Titulares de los Datos Personales contenidos en las mismas; y ii) el cumplimiento de la Regulación de Datos Personales.

Los Datos Personales de los Usuarios/Consumidores que adquieran un producto y/o servicio del Aliado Comercial a través de la Plataforma Rappi, únicamente serán transferidos a éste último para la siguiente finalidad: i) el trámite de una orden activa dentro de la Plataforma Rappi. Consecuentemente, una vez dichos Datos Personales sean utilizados por el Aliado Comercial para las finalidades indicadas anteriormente, estos deberán eliminarse inmediatamente de su base de datos. Se aclara que cualquier otro uso de dichos Datos Personales se entenderá como un uso indebido y no autorizado por parte del Titular.

En caso de reclamaciones por parte de los Usuarios/Consumidores por el uso no autorizado de los Datos Personales por parte del Aliado Comercial, éste deberá mantener indemne a Rappi ante cualquier tipo de reclamación o sanción realizada respectivamente por parte de los Usuarios/Consumidores y/o de la autoridad competente respectivamente, haciéndose cargo de todos los gastos y honorarios que se causen en la defensa de Rappi, así como del pago de los montos de las sanciones y multas que deban asumirse como consecuencia de esto.

Queda estrictamente prohibido que el Aliado utilice los datos personales de los Usuarios de Rappi a los que tenga acceso en virtud del presente Convenio, para algo externo al objeto del presente. En dicho caso, la penalidad por el incumplimiento a la presente cláusula, será de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional).

El aviso de privacidad se encuentra en: <https://legal.rappi.com/mexico/aviso-de-privacidad-usuarios/>

23. Disposiciones generales. (i) **Nulidad parcial y no renuncia de derechos.** En el caso en el que alguna disposición de estos Términos y Condiciones fuera considerada nula, ilegal o no exigible, la validez, legalidad y exigibilidad del resto de las disposiciones no se verá afectada o limitada en forma alguna. La falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en los presentes Términos y Condiciones, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez total o parcial de los Términos y Condiciones, ni el derecho de la respectiva Parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal o contractual en contrario. (ii) **Cesión de los Términos y Condiciones.** El Aliado Comercial no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución de los presentes Términos y Condiciones a un tercero, ni las obligaciones y derechos derivados de estos. (iii) **Responsabilidad por productos exhibidos.** El Aliado Comercial declara y reconoce que Rappi no es el propietario, oferente y/o poseedor de los productos exhibidos en la Plataforma Rappi. El Aliado Comercial declara y acepta ser el responsable exclusivo por los productos exhibidos en su tienda virtual dentro de la Plataforma Rappi. Rappi no garantiza la veracidad de la información publicada por el Aliado Comercial por medio de la Plataforma Rappi, y, por lo tanto, el Aliado Comercial deberá mantener indemne a Rappi frente a cualquier daño y/o perjuicio generado a terceros con ocasión de la publicación de dicha información. (iv) **Acuerdo Total.** Los presentes Términos y Condiciones representan de manera exclusiva la voluntad de las Partes y deja sin efecto cualquier acuerdo verbal o escrito, expreso o tácito, que exista o pudiera existir entre ellas con relación al objeto de los presentes Términos y Condiciones. (v) **Impuestos.** Salvo lo acordado específicamente en los presentes Términos y Condiciones, cada Parte será responsable de los pagos de los impuestos que la Ley Aplicable le imponga con ocasión de la aceptación y ejecución de los presentes Términos y Condiciones. En particular, el Aliado Comercial declara y garantiza que cumplirá con las obligaciones tributarias a su cargo derivadas de la comercialización de los productos exhibidos a través de la Plataforma Rappi. (vi) **Modificaciones de la Plataforma Rappi y del Portal de Partners.** El Aliado Comercial declara



y acepta que en cualquier momento y sin previo aviso, Rappi podrá modificar el diseño, los visuales y el arte de la Plataforma Rappi y del Portal de Partners. **(vii) Disponibilidad, seguridad y estabilidad.** Rappi no garantiza la disponibilidad o el tiempo de operación de la Plataforma Rappi y/o del Portal de Partners. En caso de inestabilidad o inconvenientes técnicos mayores, Rappi no tendrá responsabilidad alguna frente al Aliado Comercial, pero hará sus mejores esfuerzos para estabilizar su operatividad. **(viii) Soporte y canal de comunicación.** El Aliado Comercial podrá comunicarse con Rappi por medio de los siguientes canales de comunicación: i) a través de WhatsApp al número +573154351645; y ii) a través del *chatbox* dispuesto en el Portal de Partners. **(ix) Declaración de Origen de Fondos y Financiación del Terrorismo.** El Aliado Comercial declara que sus ingresos provienen de actividades lícitas, que no se encuentran incluidas en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, y que en consecuencia se obliga a responder por todos los perjuicios que llegase causar como consecuencia de esta afirmación. Conforme a lo anterior Rappi podrá privar al Aliado Comercial del uso de la Plataforma Rappi en caso de que el Aliado Comercial sea incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. **(x) SARLAFT.** Mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, el Aliado Comercial acepta conocer y cumplir la Política de Gestión para la Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo de Rappi. **(xi) Ética en los Negocios y Anticorrupción.** El Aliado Comercial se compromete a implementar mecanismos de control interno con el fin de evitar que se presenten actos de corrupción en las negociaciones que se lleven a cabo. De acuerdo con lo anterior se obliga a no recibir ni ofrecer, directa o indirectamente, de y a los empleados, administradores, o subordinados de Rappi: (i) sumas de dinero, (ii) cualquier objeto de valor pecuniario u (iii) otro beneficio o utilidad, a cambio de: (i) realizar, (ii) omitir, (iii) o retardar, cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones. El Aliado Comercial declara y garantiza que tanto el Aliado Comercial como sus funcionarios, empleados, directivos, o subcontratistas cumplen las normas anticorrupción, incluyendo, pero sin limitarse a las contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. de 1977, la Ley sobre Sobornos del Reino Unido de 2010 o aquellas que la modifiquen, subroguen, reglamenten o desarrollen, así como aquellas regulaciones nacionales e internacionales relativas a la prevención del fraude, el soborno, la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo. Igualmente, el Aliado Comercial declara y garantiza que ni ellas ni sus funcionarios, empleados, directivos, o subcontratistas son objeto de investigaciones, acusaciones o procesos relativos a la violación de normas anticorrupción y que tampoco ha sido objeto de sanciones penales, disciplinarias o contractuales derivadas de la violación de tal regulación. El Aliado Comercial se obliga a cumplir las leyes anticorrupción y declara que cualquier incumplimiento constituye una violación a los presentes Términos y Condiciones, que da derecho exclusivo a Rappi de privar al Aliado Comercial del uso de la Plataforma Rappi. Igualmente, el Aliado Comercial se obliga a notificar a Rappi cualquier notificación asociada a una investigación, procedimiento, sanción o similar, iniciado en su contra o en contra de cualquiera de sus funcionarios, empleados, directivos, o subcontratistas, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la notificación de la investigación **(xii) Venta de bebidas alcohólicas.** El Aliado Comercial reconoce que, en caso de comercializar bebidas alcohólicas, cuenta con los permisos y licencias de las autoridades competentes para la venta y expendio de bebidas alcohólicas. Así mismo el Aliado Comercial acepta cumplir la normatividad referente a las restricciones de venta por zonas, horarios y cualquier otro tipo de limitaciones aplicables a la comercialización de estos productos, especialmente la prohibición de venta a menores de edad. **(xiii) Pagos por beneficios tangibles o intangibles.** Las Partes convienen que no estarán obligadas a pagar a ningún título, cualquier suma de dinero a la otra Parte, por concepto de beneficios tangibles o intangibles que adquieran en virtud de la oferta, exhibición y comercialización de los productos del Aliado Comercial a través de la Plataforma Rappi. **(xiv) Ley Aplicable y Domicilio Contractual.** Para la interpretación y cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, las Partes se someten a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la Ciudad de México. No obstante lo anterior, se aclara que para efectos tributarios el domicilio contractual corresponderá al municipio desde donde opere y comercialice los productos el Aliado Comercial.

Los presentes Términos y Condiciones se entienden reconocidos y aceptados en su totalidad por parte del Aliado Comercial, el día de la fecha de su aceptación del presente documento a través del canal dispuesto por Rappi para este fin, ya sea a través de la aceptación expresa de los presentes Términos y Condiciones al dar click o al pulsar el botón con



la leyenda “acepto” o al usar y interactuar con la Plataforma y Portal Partners está aceptando los presentes Términos y Condiciones, de igual manera reconoce que a partir de dicha fecha son legalmente vinculantes para el Aliado Comercial.

Información de aceptación de los Términos y Condiciones de la Plataforma Rappi y de la Autorización de Tratamiento de Datos Personales

A continuación se presenta la información relativa a la aceptación del Aliado Comercial de los Términos y Condiciones de la Plataforma Rappi y de la Autorización de Tratamiento de Datos Personales:

Documento	IP	Aliado Comercial	Correo Electronico	Fecha de Aceptacion
Términos y Condiciones de la Plataforma Rappi	200.68.140.3	Jose Luis Franco	pipos_fm2@hotmail.com	29-07-2021
Autorización de Tratamiento de Datos Personales	200.68.140.3	Jose Luis Franco	pipos_fm2@hotmail.com	29-07-2021